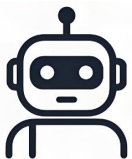


2010年5月17日17时许，李保庆（另案处理）以高某某调戏其外甥媳妇为由伙同被告人李爱群和张锋（另案处理）将高某某强行拉到安阳市小营村附近旅社内对其予以殴打，并拘禁至5月18日15时许，并且当场逼要高某某2000元现金，又让高某某书写了一张3000元的欠条。另查明，案发后被告人等已赔偿被害人经济损失2000元，并退赃款2000元。



LLM

Procedure

公诉机关指控：2010年5月17日17时许，被告人李爱群伙同李保庆（另案处理）、张锋（另案处理）以高某某调戏李保庆外甥媳妇为由，在安阳市小营村附近将被害人高某某强行挟持至一处旅社内，采取殴打、拘禁等暴力手段，逼迫高某某当场交出2000元现金，并强迫其书写3000元欠条一张...

Fact

经审理查明：2010年5月17日17时，被告人李爱群与李保庆、张锋经预谋后，在安阳市小营村附近将被害人高某某强行带至旅社房间。三人先后对高某某实施殴打，并限制其人身自由至次日15时许。在此期间，李爱群等人以暴力相威胁，强迫高某某交出随身携带的2000元现金，并逼迫其出具3000元欠条。经查，被告人李爱群直接参与了对被害人的殴打和财物勒索行为，在共同犯罪中起主要作用。关于被告人所提主观故意问题...

Resoning

被告人辩称：1. 辩称其行为不构成抢劫罪，主张本案属于民间纠纷引发的非法拘禁行为，缺乏非法占有财物的主观故意；2. 辩称参与程度较轻，系受李保庆邀约参与，在共同犯罪中起次要作用；3. 辩称案发后积极赔偿被害人损失并退赃，具有悔罪表现，请求从轻处罚。

Decision

判决结果：被告人李爱群犯抢劫罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元。扣押在案的2000元发还被害人高某某。”

Tail

审判长、人民陪审员、人民陪审员 二〇一一年一月三日 书记员
附相关法律规定：
1、《中华人民共和国刑法》第二百六十三条 ...